「動力機具停放場所涉容許及用地變更」疑義案例分享



一、 **歷程**：現行「動力機具」多違規使用農業用地放置機械設備，經相關**建築機械業者**提出訴求，前經行政院邀集相關部會研商、內政部跨部會協商獲致結果，同時經交通部認定「得於交通用地之**其他交通設施**」容許使用之類型，暫緩解業者迫在眉睫之需，所涉歷次會議內容，重點摘要如下：

時間	單位	討論事項	決議(結論)
112年9月6日	行政院 (政務委員)	研商建築機械業者之目的事業主管機關歸屬相關事宜	1. 使用類型包括營建工區附近之儲放場，機械進口後之倉儲、機具配件展示、保養、組裝或測試等用地。 2. 建請目的事業主管機關釐清(各類使用性質及所需空間)納入輔導業者之類型。 3. 清查農地違規作建築機械倉儲之量體及用地需求。

113年12月26日	立法委員 （吳琪銘國會辦公室）	為釐清建築機械設備放置場地之需求與法令限制一案	請交通部於114年2月17日前 1. 就現有法令規定研議動力機械停放場所是否係屬「其他交通設施」範疇。 2. 並調查現有其他交通設施之種類。
114年2月12日	行政院 （秘書長）	特殊機械、重機械停放場地及規範問題	賡續推動後續事項。
114年5月15日	內政部 （國土署）	停放場所涉及相關議題	1. 會議確認動力機械停放場所 (1) 於都市計畫朝**專用區**方式設置辦理，循都市計畫**通盤檢討變更**程序，檢討變更適當專用區以解決業者長期複合式經營之用地需求。 (2) 於非都市土地，以公路監理機關申請登記領用牌證之動力機械，得於交通用地之其他交通設施**容許使用**，餘得依區域計畫法相關規定**申請變更**為適當分區或適當使用地類別。 2. 後續請交通部通函告知直轄市政府，以利地方政府目的事業主管機關受理民眾申請使用。

二、 **法令依據、函釋**（交通部認定）：

1. 依道路交通安全規則第83條規定：「(第1項)非屬汽車範圍之**動力機械**，指下列各款之一之機械：一、不經曳引而能以原動機行駛之工程重機械。二、屬裝配起重機械專供起重用途且無載貨容量之起重機車或其他自力推動機械。三、配衡型堆高機。四、其他特定用途設計製造，不經曳引而能以原動機行駛之機械…。(第2項)前項第二款及第三款裝有**輪式**輪胎之動力機械應先向公路監理機關申請登記**領用牌證**，並比照第八十條之規定申請核發臨時通行證後，方得憑證行駛道路…。」。

＊依第83條第1項定義，動力機械泛指工程重機械、起重機械、堆高機、其他特定用途。(廣義)

＊惟經交通部表示該部僅認定「**輪式**輪胎」且「**領用牌證**」之動力機械(即「可合法上路行駛」者)，與業者之期待尚有落差：同意以公路監理機關核發牌證之動力機械，得適用於非都市土地使用管制規則之交通用地-其他交通設施之範疇。（限縮）

＊差異分析：

<table>
<tr><th colspan="3">動力機械</th></tr>
<tr><th colspan="2">交通部</th><th>業者</th></tr>
<tr><td rowspan="4">非屬汽車（依道路交通安全規則第2條，汽車：指在道路上不依軌道或電力架線而以原動機行駛之車輛（包括機車）。</td><td>（認定範疇）</td><td rowspan="2">1. 建議不僅侷限於道路交通安全規則內之機械定義範疇。</td></tr>
<tr><td>1. 輪式輪胎</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2. 已領用牌證：（機械種類名稱）輪型起重機、輪式起重機、輪胎式起重機、卡車起重機、輪型式吊車</td><td>2. 希冀營建動力機具亦可納入。</td></tr>
<tr><td>3. 建議將履帶式機械及現行使用之機械納入動力機械範圍。</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>（訴求）使用類型包括營建工區附近之儲放場，機械進口後之倉儲、機具配件展示、保養、組裝或測試等用地。</td></tr>
</table>

2. 容許使用：(非都市土地之「交通用地」、許可使用細目：其他交通設施)

(1)交通部114年7月17日交路字第1140017490號函：

有關依道路交通安全規則第83條規定，**向公路監理機關申請登記領用牌證之動力機械**，得於**交通用地**之**其他交通設施**作動力機械停放場地容許使用。

(2)交通部114年7月17日交路字第11400174901號函：

I.至於非屬前述動力機械之**其他動力機械**，仍請貴部依行政院114年2月12日研商「特殊機械、重機械停放場地及規範問題」會議結論，適時續邀集相關部會研商辦理。(註、**履帶式機具非屬交通部認定動力機械範疇**)

II.目前已領用牌證之動力機械(機械種類名稱)計有：輪型起重機、輪式起重機、 輪胎式起重機、卡車起重機、輪型式吊車。

十一、交通用地	(一)按現況或交通計畫使用	按現況或交通計畫使用		
	(二)交通設施(特定農業區除外)	1.氣象局及其設備		
		2.氣象觀測站、地震測報站、海象觀測站、水文觀測站		
		3.雷達站		
			15.隔離設施	限於經區域計畫擬定機關核准開發計畫所設置。
		16.其他交通設施		

＊另有關交通用地之容許使用項目「交通設施」，許可使用細目「11.停車場」，應專指汽車停車場（交通部頒停車場法、利用空地申請設置臨時路外停車場辦法），非本次容許使用範疇。

		11.停車場		
		12.貨櫃集散站		不得位於全國區域計畫規定之沿海自然保護區。
		13.道路收費站、道路服務及管理設施		
		14.飛行場		不得位於全國區域計畫規定之沿海自然保護區。
			15.隔離設施	限於經區域計畫擬定機關核准開發計畫所設置。
		16.其他交通設施		

3.容許使用：(其他使用地類別)

(1)查甲種、乙種、丙種建築用地之容許使用項目「日用品零售及服務設施」，許可使用細目有「零售設施」(業者進口機械販售與機具配件展售)、「倉儲設施」(機械進口後之倉儲)與「營業及辦公處所」等，丁種建築用地之容許使用項目「工業設施」，其許可使用細目有「附屬辦公室」、「附屬倉庫」、「(運輸)倉儲設施」與「附屬停車場等必要設施」等，本案（廣義之動力機械）於前述各種建築用地應無違反非都市土地使用管制。

(2)特定目的事業用地，按特定目的事業計畫使用，倘經目的事業主管機關認定符合原核定計畫，亦無違反使用。

(3)遊憩用地之容許使用項目「交通設施」其許可使用細目亦有「其他交通設施」，惟依交通部114年7月17日函釋僅限定於交通用地之其他交通設施，後續仍有請示研議空間。

4.變更編定：(各種建築用地、交通用地以外)

(1) 法令依據：「非都市土地使用管制規則」第28條(興辦事業計畫核准文件、變更編定申請書、變更編定同意書、免受10公頃限制文件等)、第30條(興辦事業計畫)、第48條(山坡地-水土保持計畫)、第49條之1(專案小組審查及不得規劃作建築使用情形)、第52條之1(山坡地範圍內面積不得少於十公頃)等。

(2) 本案變更編定尚有下列疑義：

a. 目的事業主管機關中央為「交通部」，惟於部分直轄市、(縣)市政府尚有爭議→**本市**經府一層指定為「**交通局**」。

b. 興辦事業計畫之審查依據，係依循一般路外停車場之審查辦法(非都市土地申請興闢路外公共停車場免受山坡地開發建築面積不得少於十公頃限制審議規範)，或由中央(交通部)另訂之→正由交通部研擬中。

c. 係變更為「交通用地」（目前僅限於已領牌之輪式動力機械）或「特定目的事業用地」（是否適用廣義之動力機

械，未見興辦事業計畫之審查依據尚無從判定），如為後者又係「非都市土地變更編定執行要點」第8點之何款?（應於條文中明訂）。

三、 **建議**：

1. 【中央】交通部目前僅部分同意容許使用（如.挖土機、鏟土機需先就其對交通安全所造成影響，再行評估是否得適用於非都市土地使用管制規則之交通用地-其他交通設施之範疇），至於非屬前述動力機械之**其他動力機械**，仍建由中央續邀集相關部會研商，採全面放寬適用交通用地之容許使用項目及加速訂定其興辦事業計畫審查依據，以符業者之需求及後續輔導合法化，期能使其合於區域計畫（都市土地、非都市土地）及日後國土計畫之使用管制。
2. 【地方】部分直轄市、縣(市)政府尚有分工(目的事業主管機關)及審查依據之疑義：

(1) 工務單位表示僅管轄**營建工區內**之動力機械，其餘(區外、路上行駛)非其管轄範疇；交通單位表示僅受理**輪式動力機械**（依循中央-交通部認定，未含履帶式等機；另土管機關（地政、城鄉或都計單位）僅針

對該停放場所之容許使用或使用地變更協助審查，惟後續計畫管制、停放管理作業等事項仍係目的事業主管機關權責→**本府**已指定為「**交通局**」。

(2) 惟案雖經市府一層裁示（動力機械違規停放等尚屬交通業務，建請由交通局主政，工務局、**地政局**、城鄉局等機關**協辦**），後續涉及目的事業主管機關權責（如：容許使用認定、興辦事業計畫、輔導合法化、法令適用等）尚有諸多疑義。

3. 另中央歷次會議針對其興辦事業計畫細節及變更編定程序並無過多討論及明文（如：興辦事業計畫之審查依據、是否變更編定為特定專用區「特定目的事業用地」），將俟中央（交通部）訂頒相關審議規範後，配合辦理與執行，實執行若有疑義或窒礙難行之處，另案請示中央主管（目的事業主管、土管）機關。

四、 未來**國土計畫**上路：

依國土計畫土地使用管制規則（草案）附表一國土保育地區、農業發展地區、城鄉發展地區容許使用情形表，僅有「營業處所（一般服務設施）」與「停車場」兩項似較為符合，惟容有

疑義。

1. 如業者採複合經營，兼營買賣、租賃等：

群組:2、分類:住商、項次 2-6 營業處所(一般服務設施)

項次	使用項目	使用細目	國土保育地區		農業發展地區					城鄉發展地區	
			國 1	國 2	農 1	農 2	農 3	農 4 非原	農 4 原	城 2-1	城 3
2-5	辦公處所	事務所	❶ ②	❶ ②	❶ ②	❶ ②	❶ ②	❶ ○	❶ ○	❶ ○	❶ ○
		農(漁)團體辦公廳舍及相關設施	❶ ②	❶ ②	❶ ②	❶ ②	❶ ②	❶ ○	❶ ○	❶ ○	❶ ○
2-6	營業處所	一般服務設施	❶ ②	❶ ②	❶ ②	❶ ②	❶ ②	❶ ○	❶ ○	❶ ○	❶ ○

❶:限於依第三條第一項規定註記之甲種建築用地、乙種建築用地、丙種建築用地。
②:限於依第三條第一項規定註記之丁種建築用地。

2. 如僅單純作停車使用

群組:7、分類:一般性公共設施、項次 7-4 停車場

群組	項次	使用項目	使用細目	國土保育地區		農業發展地區					城鄉發展地區	
				國 1	國 2	農 1	農 2	農 3	農 4 非原	農 4 原	城 2-1	城 3
公共設施			事業廢棄物清除貯存設施	×	×	×	①	①	×	×	○	×
			事業廢棄物處理設施	×	×	×	①	①	×	×	○	×
	7-2	郵政設施	郵政局所、郵件處理場所及郵政相關設施	❶ ②	❶ ②	❶ ②	❶ ②	❶ ②	❶ ○	❶ ○	❶ ○	❶ ○
	7-3	運輸服務設施	汽車修理業	①	①	①	①	①	○	○	○	○
			汽車運輸業場站、設施	①	①	①	①	①	○	○	○	○
			公路汽車客運業、市區汽車客運業（場站）設施	①	①	①	①	①	○	○	○	○
			汽車貨運業、汽車路線貨運業暨汽車貨櫃貨運業之停車場	①	①	①	①	①	○	○	○	○
			駕駛訓練班	①	①	①	①	①	○	○	○	○
			其他運輸服務設施	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	7-4	停車場	停車場	①	①	①	①	①	○	○	○	○

①:限於依第三條第一項規定註記之乙種建築用地、丙種建築用地、交通用地及遊憩用地，且使用面積限二公頃以下。

五、 **結語**：業者目前除停放機具需求外，現行態樣尚有買賣、租賃等複合式經營型態，考量其經營方式、規模、條件與停車場所使用於土地使用管理上亦有所不同，且更涉及不同主管機關法令及權責，倘經業者評估後仍有前開多用途使用需求，可整合並朝專用區設置方式透過**現行土地變更程序**，於非都市計畫地區，得依區域計畫法相關規定申請變更為適當分區或適當使用地類別；都市計畫地區可循都市計畫通盤檢討變更程序，檢討變更適當專用區以解決業者長期複合式經營之用地需求，案雖經交通部 114 年 7 月 17 日函釋得採「其他交通設施」之容許使用模式，惟僅限於部分之動力機械（輪式為主），後續長期、遠程目標仍應依循內政部指示採行變更「專用區」（都市土地）或「適當分區、使用地類別」（非都市土地），始為正辦。

交通部
內政部令

中華民國 100 年 4 月 14 日（補登）
交路字第 1000002592 號
台內警字第 1000870711 號

修正「道路交通安全規則」部分條文，並定自中華民國一百年四月十五日施行。

附修正「道路交通安全規則」部分條文

部　　長　毛治國
部　　長　江宜樺

道路交通安全規則部分條文修正條文

第八十三條　非屬汽車範圍之動力機械，係指下列各款之一之機械：

一、不經曳引而能以原動機行駛之工程重機械。

二、屬裝配起重機械專供起重用途且無載貨容量之起重機車或其他自力推動機械。

三、其他特定用途設計製造，不經曳引而能以原動機行駛之機械。

動力機械應先向公路監理機關申請登記領用牌證，並比照第八十條之規定申請核發臨時通行證後，方得憑證行駛道路。

動力機械申請登記領用牌證，依其總重量及規格分爲下列各類：

一、普通動力機械：總重量四十二公噸以下且其全長、全寬及全高尺度符合第三十八條規定大貨車尺度限制之動力機械。

二、重型動力機械：總重量逾四十二公噸但在七十五公噸以下，或四十二公噸以下其全長、全寬及全高尺度逾第三十八條規定大貨車尺度限制之動力機械。

三、大型重型動力機械：總重量逾七十五公噸之動力機械。

進口第一項第二款裝有輪式輪胎之動力機械，其方向盤應在左側。但於中華民國一百零四年十二月三十一日以前進口者，不在此限。

依前項但書規定，自中華民國一百年四月十五日起，各年得進口製造未逾十五年方向盤非在左側之動力機械總量，依下列規定：

一、一百年：一千一百輛。

二、一百零一年：九百輛。

三、一百零二年：七百輛。

四、一百零三年：五百輛。

五、一百零四年：三百輛。

第八十三條之一　動力機械應依下列規定向公路監理機關申請登記領用牌證：

一、以裝有輪胎且方向盤在左側及確實無法使用車輛載運者爲限。但於中華民國

一百零四年十二月三十一日以前進口者，其方向盤得非在左側。

二、應繳驗公司或行號登記證明文件及檢附動力機械來歷憑證、諸元規格資料、加註尺度之照片。

三、屬勞工安全衛生法規定之危險性機械者，應檢附勞動檢查機構核發之檢查合格證明。

動力機械轉讓時，應由受讓人向公路監理機關申請變更登記。

動力機械應依前條第二項及下列規定申請核發臨時通行證：

一、以向公路監理機關已申請登記領用牌證者爲限。

二、應檢附依法領有公司、商業或工廠登記證明文件之合法汽車修理業者出具四個月內保養紀錄表，其保養檢查項目如附件十八。

三、屬勞工安全衛生法規定之危險性機械者，應檢附勞動檢查機構核發之檢查合格證明。

四、顯有損壞道路、橋梁之虞者，不得核發臨時通行證。

動力機械牌證之型式、顏色及編號，按其種類由交通部會商相關機關訂定之。

第八十三條之二　動力機械行駛於道路時，其駕駛人必須領有小型車以上之駕駛執照。但自中華民國九十六年一月一日起，總重量逾三．五公噸之動力機械，其駕駛人應領有大貨車以上之駕駛執照；自中華民國一百零一年一月一日起，重型及大型重型之動力機械，其駕駛人應領有聯結車駕駛執照。

動力機械行駛於道路時，除應依臨時通行證所核定之路線、時間、速限行駛外，並遵守下列規定：

一、遵守道路交通標誌、標線、號誌之指示、警告、禁制規定，並服從執行交通勤務之警察或依法令執行指揮交通及交通稽查任務人員之指揮（以下簡稱交通指揮人員）。

二、動力機械牌證應懸掛固定於前後端之明顯適當位置；駕駛人並應攜帶臨時通行證。

三、在同向二車道以上之道路，應行駛於最外側車道。

四、應裝置符合規定之帶狀反光標識、輪廓邊界標識燈、照後鏡、照地鏡及防止捲入裝置；於日間並應開啓頭燈及輪廓邊界標識燈。

五、大型重型動力機械或方向盤非在左側之重型動力機械，應配備標識前導及後衛之車輛隨行。方向盤非在左側之普通動力機械，自中華民國一百十五年一月一日起，亦同。

六、應遵守本章汽車行駛管理各項規定。

第八十三條之三　非屬汽車及動力機械範圍之動力載具、動力運動休閒器材或其他相類之動力器具，不得於道路上行駛或使用。

附件十八

動力機械保養紀錄表

使用檢查合格打印號碼：　　動力機械編號：　　所有人名稱：

保養日期：　　年　　月　　日

引擎系統				底盤系統			
	工作項目	檢查結果	工作紀錄		工作項目	檢查結果	工作紀錄
引擎本體及潤滑	檢查機油壓力			轉向系及傳動系	檢查轉向機		
	檢查引擎漏油漏氣				轉向機油檢查或更換		
	更換機油濾清芯子				拆洗檢查前輪軸承		
	更換機油				檢查大王銷及銅套		
	校準汽門腳間隙				檢查羊角及轉向臂		
	清洗冷卻系統及換冷卻水				檢查前軸		
	皮帶檢查或調整				檢查直拉桿及球頭		
噴油正時及燃油	清潔空氣濾清器芯子				檢查橫拉桿及球頭		
	檢查進氣歧管及空氣軟管				拆洗檢查後輪軸承		
	檢查排氣歧管及消音器				檢查後軸後軸殼及螺帽		
	更換柴油濾清器芯子				檢查差速器油量或換油		
	校正噴射幫浦正時				檢查各部萬向接頭		
	清洗噴油嘴及校正				檢查推進軸		
					檢查離合器		
電系	清潔電瓶樁頭				檢查變速箱油量或換油		
	檢查啓動馬達			煞車系	檢查煞車系及各件裝置		
	檢查發電機				檢查各輪煞車配件換來令		
輪胎及注黃油	檢查輪胎情形或換位				檢查煞車鼓		
	檢查輪胎鋼圈及螺絲				校準手煞車		
	換輪胎				校準腳煞車		
	底盤各部加註黃油				檢查煞車總缸		
安全設備及燈光、反光標誌	照後鏡及照地鏡			車架鋼板系	潤滑前後鋼板銷		
	頭燈、尾燈（含駐車燈）				檢查鋼板吊架及吊鉤		
	方向燈、帶狀反光識別材料				檢查 U 型（騎馬）螺絲		
	吊桿警示燈				檢查避震器		
	防止捲入裝置						
	輪廓邊界標識燈						

技工簽章及證號	主管簽章	公司簽章
保養結果：　完成□ 未完成□		

備註：

1、工作前必須事先檢查，正常註記「V」，應修「X」。

2、工作完成後按照下列註記（或以中文註記）：

正常：N　分解檢修：W　零件換新：R　修理：S

調整：A　校正：C　鎔接：D　鎖緊：T　補充：H

無此設備：NE　保養週期（時間及里程）未到：BID。

注意事項：

1、申請時檢附本保養紀錄表影本及公司、商業或工廠登記證明文件影本。

2、無汽車修理業之離島地區，得以乙級汽車修護技術士或汽車修護技工簽證。

3、本紀錄表依動力機械實際保養狀況填註。

4、本表引擎本體及底盤系統以外項目，如由其他廠商協力保養者，得以同表作附件並由相關職類技術士或汽車修護技工簽章。

5、以上各證件由公路監理機關影存乙份備查。

檔　　號:
保存年限:

交通部　函

地址：100299臺北市仁愛路1段50號
傳真：(02)2388-2051
電話：(02)2349-2167

受文者：新北市政府

發文日期：中華民國114年7月17日
發文字號：交路字第1140017490號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明（1140017490-0-0.PDF、1140017490-0-1.pdf、1140017490-0-2.pdf）

主旨：有關依道路交通安全規則第83條規定，向公路監理機關申請登記領用牌證之動力機械，得於交通用地之其他交通設施作動力機械停放場地容許使用，請查照。

說明：

一、依據內政部114年6月13日內授國營字第1140807179號函辦理。

二、依非都市土地容許使用執行要點第 4 點規定略以：「許可使用細目中列有其他二字者，應由目的事業主管機關會商該使用地主管機關及地政機關認定之」，爰內政部於114年5月15日邀集行政院公共工程委員會、本部、經濟部、農業部、各直轄市及縣(市)政府及相關公(協)會等單位研商獲致決議：就可行駛道路之動力機械，即依道路交通安全規則第 83條規定，向公路監理機關申請登記領用牌證之動力機械，得於交通用地之其他交通設施作動力機械停放場地容許使用，轉請據以辦理。

三、檢附內政部114年6月13日內授國營字第1140807179號函送114年5月15日「動力機械停放場所適用容許使用項目」研

商會議紀錄影本1份。

正本：直轄市及各縣市政府
副本：交通部公路局、內政部國土管理署 電子公文交換章 2025/02/17 10:46:16

檔　　號:
保存年限:

交通部 函

地址：100299臺北市仁愛路1段50號
傳真：(02)2388-2051
電話：(02)2349-2167

受文者：新北市政府

發文日期：中華民國114年7月17日
發文字號：交路字第11400174901號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：有關貴部檢送114年5月15日「動力機械停放場所適用容許使用項目」研商會議紀錄一案，復如說明，請查照。

說明：

一、復貴部114年6月13日內授國營字第1140807179號函。

二、有關案由一請本部就「可行駛道路之動力機械，即依道路交通安全規則第 83條規定，向公路監理機關申請登記領用牌證之動力機械，得於交通用地之其他交通設施作動力機械停放場地容許使用」之決議，函知直轄市、縣(市) 政府一節，本部業以114年7月17日交路字第1140017490號函知直轄市、縣(市) 政府在案。至於非屬前述動力機械之其他動力機械，仍請貴部依行政院114年2月12日研商「特殊機械、重機械停放場地及規範問題」會議結論，適時續邀集相關部會研商辦理。

三、有關案由二決議一後段：「經交通部表示目前已領用牌證之動力機械計有輪型起重機、輪式起重機、輪帶式起重機、卡式起重機及輪型吊車」，其用字部分有誤，請更正為「經交通部表示目前已領用牌證之動力機械(機械種類名

稱)計有輪型起重機、輪式起重機、 輪胎式起重機、卡車起重機、輪型式吊車」。

四、有關本部發言意見(一)：「可行駛於道路之動力機械係屬本部轄管，爰同意以公路監理機關核發牌證之動力機械，得…」，與本部發言之內容有異，請更正為「針對可行駛於道路，並申領有公路監理機關核發牌證之動力機械，同意得…」。

五、有關本部發言意見(三)：「目前已領用牌證之動力機械 計有：輪型起重機、輪式起重機、輪帶式起重機、卡式起重機及輪型吊車 」，其用字部分有誤，請更正為「目前已領用牌證之動力機械(機械種類名稱)計有：輪型起重機、輪式起重機、 輪胎式起重機、卡車起重機、輪型式吊車」。

正本：內政部
副本：直轄市及各縣市政府、交通部公路局、本部公共運輸及監理司、秘書處

電子公文交換章 2025/02/17 10:48:00

檔　　號:
保存年限:

內政部 函

地址： 540204南投縣南投市省府路38號
(國土署)
聯絡人：張鎮邦
聯絡電話：049-2352911#211
電子郵件：marco58@nlma.gov.tw
傳真：

受文者：新北市政府

發文日期：中華民國114年6月13日
發文字號：內授國營字第1140807179號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：會議紀錄 (1141113660_1140807179_114D2025548-01.pdf、1141113660_1140807179_114D2025549-01.pdf)

主旨：檢送本部114年5月15日「動力機械停放場所適用容許使用項目」研商會議紀錄1份，請查照。

說明：依據本部114年4月21日內授國營字第1140804280號開會通知單續辦。

正本：行政院公共工程委員會、交通部、經濟部、農業部、台灣建設機械協會、臺北市建設機械商業同業公會、新北市建設機械商業同業公會、桃園市起重機商業同業公會、社團法人高雄市起重機具協會、中華民國建設機械道路安全協會、台灣區基礎工程專業營造業同業公會、各直轄市及縣(市)政府

副本：本部國土管理署(國土計畫組、都市計畫組)(含附件) 電子公文交換章 2025/06/16 08:00:54

動力機械停放場所適用容許使用項目研商會議紀錄
(修正後)

壹、時間：114 年 5 月 15 日(星期四)下午 2 時

貳、 地點：本部國土管理署 107 會議室(臺北市松山區八德路 2 段 342 號)

參、主席：於副署長望聖(李組長守仁代)　　紀錄：張鎮邦

肆、出(列)席單位及人員：(詳如後附簽到單)

伍、討論事項：

案由一、認定動力機械停放場所屬交通用地之「其他交通設施」適用其容許使用項目，提請討論。

決 議：

一、依非都市土地容許使用執行要點第4點規定，非都市土地使用管制規則附表一許可使用細目之適用範圍，由目的事業主管機關(單位)認定。但許可使用細目中有列其他二字，應由目的事業主管機關會商該使用地主管機關及地政機關認定之。

二、有關動力機械停放場所適用交通用地之其他交通設施許可使用細目之範疇，經交通部表示係為可行駛道路之動力機械，即依道路交通安全規則第83條規定，以公路監理機關申請登記領用牌證之動力機械，得於交通用地之其他交通設施作動力機械停放場地容許使用。後續請交通部依本次會議討論決議，通函告知直轄市、縣(市)政府，以利地方政府受理業者申請容許使用或變更編定為交通用地興辦事業計畫之審查。

三、地方政府受理業者申請變更編定案件，依非都市土地變更編定執行要點第5點應會同相關機關（單位）審查，

並依非都市土地變更編定執行要點所定變更編定案件審查作業程序辦理。

案由二、動力機械停放場所適用之機械種類、使用條件（面積限制）等，提請討論。

決 議：

一、有關非都市土地使用管制規則附表一交通用地之其他交通設施許可使用細目之適用範圍，經交通部、經濟部、農業部、工程會、地方政府及動力機械相關公（協）會會商討論獲致共識，認定道路交通安全規則第83條規定之公路監理機關申請登記領用牌證之動力機械範圍，得於交通用地之其他交通設施作動力機械停放場地容許使用。經交通部表示目前已領用牌證之動力機械(機械種類名稱)計有輪型起重機、輪式起重機、輪胎式起重機、卡車起重機、輪型式吊車。

二、請地方政府於訂定相關審查作業要點時，得比照現行性質相近之規範如汽車停車場、客貨運停車場等規範，就使用條件（道路寬度、面積、對周遭環境影響等）訂定相關審查規定。

案由三、有關都市土地或非都市土地之用地變更規範及申請程序規定，提請討論。

決 議：

業者除動力機械停放需求外，因現行態樣尚有買賣、租賃等複合式經營型態，考量其經營方式、規模、條件與停車場所使用於土地使用管理上亦有所不同，且更涉及不同主管機關法令及權責。倘經業者評估後仍有實際使用需求，可整合並朝專用區設置方式透過現行土地變更程序，於非都市計

畫地區，得依區域計畫法相關規定申請變更為適當分區或適當使用地類別；都市計畫地區可循都市計畫通盤檢討變更程序，檢討變更適當專用區以解決業者長期複合式經營之用地需求。

陸、散會：下午4時30分

出席單位發言意見

一、行政院公共工程委員會

無意見。

二、台灣建設機械協會

建議現行體制有申請合法化之法源依據，以利業者申請。

三、臺北市建設機械商業同業公會

（一）建議現行體制需有申請合法化之法源依據，後續再行滾動檢討。

（二）新北市五股區有供路外停車場、工廠、重型機具停放場所試辦興辦事業計畫案件。

（三）建議於「非都市土地使用管制規則」增訂供建設機械暨營建機具業之用地。

四、新北市建設機械商業同業公會

建議非都市土地使用管制規則之交通用地-其他交通設施之適用動力機械種類，不僅侷限於道路交通安全規則內之機械定義範疇

五、桃園市起重機商業同業公會

未出席。

六、社團法人高雄市起重機具協會

建議非都市土地使用管制規則之交通用地-其他交通設施之適用動力機械種類，不僅侷限於道路交通安全規則內之機械定義範疇，希冀營建動力機具亦可納入。

七、中華民國建設機械道路安全協會

本會會員所有之機械以輪式起重機為主，現況吊車停放屢遭受罰，建議現行體制有申請合法化之法源依據，以利業者申請。

八、台灣區基礎工程專業營造業同業公會

（一）道路交通安全規則第 83 條第 1 項第 1 款業載明不經曳引而能以原動機行駛之工程重機械。

（二）現行市面上機械總數必定多於交通部核發牌證之總數，建議將

履帶式機械及現行使用之機械納入動力機械範圍。

九、農業部

無意見。

十、經濟部

依行政院114年2月12日召會之會議結論，就短期建議部分尚無意見，長期建議則建議將動力機械場所納入停車場法。

十一、交通部

（一）針對可行駛於道路，並申領有公路監理機關核發牌證之動力機械，同意得適用於非都市土地使用管制規則之交通用地-其他交通設施之範疇。另有關其使用條件(如聯絡道路最小寬度)，因其涉及層面較為廣泛，需由業者提供機械相關資料及本部與公路實務單位再行討論。

（二）動力機械依道路交通安全規則第83條向公路監理機關申請登記領用牌證，本部將業者提供機械型錄(如長、寬、高)登錄於監理資訊系統，截至114年5月系統內所登載之大型重型動力機械、重型動力機械、普通動力機械牌證數量為5,995輛。

（三）目前已領用牌證之動力機械(機械種類名稱)計有：輪型起重機、輪式起重機、輪胎式起重機、卡車起重機、輪型式吊車。

（四）若地方政府於受理審查過程有實需，將另召會討論其細節。

（五）挖土機、鏟土機需先就其對交通安全所造成影響，再行評估是否得適用於非都市土地使用管制規則之交通用地-其他交通設施之範疇。

十二、臺北市政府

本市轄內無非都市土地，另有關臺北市土地使用分區附條件允許使用標準附表內，第四十六組：施工機械及施工材料在工業區可附條件允許使用，其設置地點應臨接寬度十公尺以上之道路。

十三、新北市政府地政局

無意見，配合會議結論辦理。

十四、新北市政府交通局

（一）有關非都市土地之臨路路寬（如8公尺以上）位置需再盤點。

（二）動力機械行駛進入基地轉彎時會對交通安全造成影響，爰動力機械停放場所之出入口大小及位置宜縝密考量。

（三）目前本府工務局已有重型機具停放場所試辦興辦事業計畫之案例，可逕洽後參酌。

十五、桃園市政府地政局

無意見，配合會議結論辦理。

十六、臺中市政府地政局

（一）目前大多停放於非都市土地內之農牧用地，建議釐清目的事業主管機關(如:若為國道車輛停放場所由中央審核；若為市公車停放場所則由地方審核)，以利興辦事業計畫審查。

（二）營建設施相關規定建議可參考勞動部營造安全衛生設施標準。

十七、臺中市政府交通局(書面意見)

（一）依「道路交通安全規則」第83條規定，「動力機械」已有相關定義，查動力機械非屬汽車範圍，種類包括推土機、挖土機、堆高機、輪式起重機等，其應用場域應位在道路外圍外特定場域，如工地、廠房等，主要用於工業製程、建築工程等，倘動力機械需行駛於道路，亦僅為移動之需，並非服務於貨物運輸，故其使用目的與交通運具有本質上之區別，因此本局仍認為動力機械放置場所非屬「其他交通設施」範疇。

（二）惟倘本案由內政部與交通部依非都市土地容許使用執行要點規定，認定動力機械停放場所屬交通用地之「其他交通設施」適用其容許使用項目，則考量動力機械種類繁多且不斷推陳出新、變化速度快，倘以「負面表列」將導致新機具出現後，自動歸為得停放於動力機械停放場所之機種而無法有效控管，以及需頻繁詢問新機具是否為得停放機種之情事，且難以認定，故建請以「正面表列」明確規範得停放於動力機械停放場所之動力機械種類，並建議以經交通部同意得申請臨時通行證上路

之動力機械為限。

（三）查非都市土地容許使用及變更編定之目的事業主管機關權責如下:

1、依據非都市土地容許使用執行要點第七點，由各級目的事業主管機關受理申請許可使用案件，並應徵得各使用地主管機關(單位)同意。

2、依據非都市土地變更編定執行要點第三點，目的事業主管機關核准申請人所擬具之興辦事業計畫，應依該規則第三十條第四項規定徵得變更前目的事業主管機關及有關機關同意，並就事業計畫之可行性、必要性（或總量管制）、土地區位或面積規模等予以審查。

3、依據農業主管機關同意農業用地變更使用審查作業要點第四點，目的事業主管機關對於興辦事業人申請農業用地變更，應就事業設置之必要性與計畫使用農業用地所提區位、面積之必要性、合理性及無可替代性，提出評估意見，或具體表示是否支持該興辦事業及土地使用。而本府農業局於受理農業用地變更使用時，要求目的事業主管機關就以下事項提供審查意見。

(1)申請事業設置之必要性及申請事業計畫是否符合當地之需求。

(2)就興辦事業人計畫使用農業用地所提區位、面積，是否有其必要性、合理性及無可替代性，提出評估意見或具體表示支持與否。

（四）考量動力機械停放場所之相關業別(如議程裡提及多為租賃業別)，尚非交通主管機關管理及熟悉之業別，故提出以下疑義及建議事項:

1、請問動力機械停放場所之目的事業主管機關為何?並建請將前述法規所訂目的事業主管機關權責納入評估，以認定合宜之動力機械停放場所目的事業主管機關。

2、鑒於動力機械停放場所後續申請審查應有一致性標準，以

避免相關爭議，建議就動力機械停放場所容許使用、變更編定，訂定統一審查標準，並將相關限制條件，包含議程裡提及動力機械種類、場所面積、動力機械進出聯外道路應有合理之最小道路寬度(8 公尺以上)等，一併納入審查標準，對業者予以規範。

3、目前於非都市土地變更編定為交通用地設置汽車貨運業停車場案件，屢有申請人於停車場內規劃建置面積量體龐大之倉庫，作為貨物儲放之用。為確認動力機械停放場所後續遇前述情形如何處理，請問動力機械停放場所申請人業別是否有限制?場所是否得設置附屬設施?附屬設施是否有種類/面積(比例)限制?

4、為審查之全國一致姓，建請中央統一訂定動力機械停放場所申請之審查標準。

（五）倘動力機械停放場所非少數個案需求，且為避免容許使用交通設施項下認定為其他交通設施細項之設施種類不斷增加，或因認定之年代久遠而難以追蹤，故長遠考量，建議修法將「動力機械停放場所」列為容許使用交通設施項下之獨立一項容許使用細項，並於法規明列中央及地方政府目的事業主管機關。

十八、台南市政府都發局

（一）都市計畫之檢討變更可透過通盤檢討或個案方式辦理變更都市計畫，惟考量土地取得成本，較不可能於都市土地內變更為特定專用區。

（二）目前本府有寵物生命事業申請於農業區之案件，惟須考量農業主管機關意見及該區位附近之居民接受程度。

十九、高雄市政府都發局

（一）經府內盤整本市結果，目前機械停放於農業區面積計有 400 平方公尺至 3 公頃不等。

（二）請交通部明確定義動力機械停放場之機械種類及限制，以供本府研議是否新增調整容許使用項目或變更為特定專用區。

二十、高雄市政府交通局(書面意見)

（一）本市轄管路外公共停車場以停放民眾小型車使用為主，停車場配置暨設計係依「利用空地申請設置臨時物外停車場辦法」進行審查，考量動力機械設備類型，體式、大小與所需格位大小、車道寬度與寬度，顯不適合本市轄管公共停車場之使用性質。

（二）有關受理申請及審查動力機械停放處所一節，建議中央參考相關規定研議審查辦法，後續俾供相關單位憑辦。

二十一、高雄市政府地政局(書面意見)

本案討論事項本局尚無相關意見，不派員出席旨揭會議。

二十二、基隆市政府地政處

有關非都市土地部分，無意見配合會議結論辦理。

二十三、宜蘭縣政府

未出席。

二十四、新竹市政府(書面意見)

（一）經查動力機械運用於工程建設居多，與營造業較有密切關係，認定為屬其他交通設施似乎不太合理，建議應於容許使用項目表尋找合適使用的土地(如建築用地)，或增訂適合之項目讓動力機械合法放置。

（二）次查動力機械應先向公路監理機關申請登記領用牌證與臨時通行證，經核發後始得憑證行駛道路。

（三）綜上，交通機關(單位)權責應為申請單位提送興辦事業計畫至目的事業主管機關後，協助審查是否響道路安全與是否取得臨時通行證較為合宜。

二十五、新竹縣政府交通旅遊處

（一）將動力機械停放於交通用地-其他交通設施較不合適，若以集中管理概念建議將其歸屬於於工業區，目的事業主管機關中央則建議回歸經濟部。

（二）本府受理案件以路外停車場與汽車運輸業為為主，審核項目大

致計有車輛停車格、行經動線以及對周遭農業區、山地保護區擾動程度，而有相關規範。另依其停車需求就必要性、合理性及無可替代性審認。

（三）動力機械非交通主管單位審核範疇。

二十六、苗栗縣政府

未出席。

二十七、彰化縣政府地政處

（一）建議釐清非都市土地使用管制規則用地內許可使用細目為其他交通設施之他種用地是否亦可適用。

（二）建議釐清受理業者申請之地方目的事業主管機關。

二十八、彰化縣政府交通處

（一）使用地類別建議回歸實質執行層面審查，若經各與會單位同意交通用地之其他交通設施作動力機械停放場地容許使用，地方交通單位則為目的事業主管機關。

（二）本處目前以受理為汽車運輸業停車場興辦事業計畫案件較為大宗，因交通部監理體系納管相關數據，爰本處就審查（如：必要性、合理性及無可替代性）較有其依據。

（三）若由地方政府交通單位為目的事業主管機關受理興辦事業計畫，建議需就業者申請時必要性、合理性及無可替代性審慎考量。

二十九、南投縣政府

未出席。

三十、雲林縣政府

未出席。

三十一、嘉義市政府

未出席。

三十二、嘉義縣政府

無意見

三十三、屏東縣政府

建議釐清受理業者申請之地方目的事業主管機關。

三十四、花蓮縣政府地政處

有關非都市土地部分，配合會議結論辦理。

三十五、臺東縣政府

未出席。

三十六、澎湖縣政府

未出席。

三十七、連江縣政府

未出席。

三十八、金門縣政府

救災動力機械大多停放於軍方土場地內，建築動力機械放置於土石採取專用區。

三十九、本署國土計畫組

若各直轄市或縣（市）政府之組織編制另有不同規定或未列舉於非都市土地容許使用項目之許可使用細目目的事業主管機關(單位)表，依非都市土地容許使用執行要點附表之附註，以實際業務職掌之機關（單位）為主管機關（單位），再透過會辦府內其他單位意見，以受理業者申請興辦事業計畫。

四十、本署都市計畫組

無意見。

檔　　號:
保存年限:

內政部 函

地址： 540204南投縣南投市省府路38號
(國土署)
聯絡人：張鎮邦
聯絡電話：049-2352911#211
電子郵件：marco58@nlma.gov.tw
傳真：

受文者：新北市政府

發文日期：中華民國114年7月28日
發文字號：內授國營字第1140809701號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：會議紀錄及勘誤表 (1141143919_1140809701_114D2032365-01.pdf、1141143919_1140809701_114D2032366-01.pdf)

主旨：檢送「動力機械停放場所適用容許使用項目」研商會議紀錄及勘誤表1份，請查照。

說明：依據交通部114年7月17日交路字第1140017490號函及臺北市政府都市發展局114年6月18日北市都規字第1140127792號函辦理。

正本：行政院公共工程委員會、交通部、經濟部、農業部、台灣建設機械協會、臺北市建設機械商業同業公會、新北市建設機械商業同業公會、桃園市起重機商業同業公會、社團法人高雄市起重機具協會、中華民國建設機械道路安全協會、台灣區基礎工程專業營造業同業公會、各直轄市及縣(市)政府、本部國土管理署(國土計畫組、都市計畫組)

副本：電子公文交換章 2025/07/28 14:16:07

動力機械停放場所適用容許使用項目研商會議紀錄

會議紀錄勘誤表

項目	修正後	修正前
案由二、決議二	經交通部表示目前已領用牌證之動力機械(機械種類名稱)計有輪型起重機、輪式起重機、輪胎式起重機、卡車起重機、輪型式吊車	經交通部表示目前已領用牌證之動力機械計有輪型起重機、輪式起重機、輪帶式起重機、卡式起重機及輪型吊車。
發言意見	交通部發言意見(一):「針對可行駛於道路，並申領有公路監理機關核發牌證之動力機械，同意得…」。	交通部發言意見(一):「可行駛於道路之動力機械係屬本部轄管，爰同意以公路監理機關核發牌證之動力機械，得…」。
	交通部發言意見(三):「目前已領用牌證之動力機械(機械種類名稱)計有：輪型起重機、輪式起重機、輪胎式起重機、卡車起重機、輪型式吊車」。	交通部發言意見(三):「目前已領用牌證之動力機械計有：輪型起重機、輪式起重機、輪帶式起重機、卡式起重機及輪型吊車」。
	臺北市政府發言意見：本市轄內無非都市土地，另有關臺北市土地使用分區附條件允許使用標準附表內，第四十六組：施工機械及施工材料在工業區可附條件允許使用，其設置地點應臨接寬度十公尺以上之道路。	臺北市政府發言意見：本府轄內無農業區，另有關臺北市土地使用分區附條件允許使用標準附表內，第四十六組：施工機械及施工材料在工業區可附條件允許使用，其設置地點應臨接寬度十公尺以上之道路。

「動力機械停放場所適用容許使用項目研商會議」

議程

壹、背景說明:

一、行政院秘書長114年2月12日召開「特殊機械、重機械停放場地及規範問題」會議，由龔秘書長明鑫主持，邀集行政院公共工程委員會、經濟部、交通部及農業部、內政部等召開會議研商並獲致共識，摘陳會議結論如下：

（一）由內政部與交通部依非都市土地容許使用執行要點規定，認定動力機械停放場所屬交通用地之「其他交通設施」適用其容許使用項目。

（二）請內政部與交通部等相關部會就動力機械停放場所適用之機械種類、使用條件（面積限制）等研議可行方式。

（三）請內政部持續邀集各中央目的事業主管機關共同研商，研議相關都市土地或非都市土地之用地變更規範及申請程序規定，俾利業者遵循。

二、為依行政院秘書長114年2月12日「特殊機械、重機械停放場地及規範問題」會議結論賡續推動後續事項，擬召開旨案會議並邀請相關單位研商討論。

貳、討論事項:

案由一、認定動力機械停放場所屬交通用地之「其他交通設施」適用其容許使用項目，提請討論。

說 明：

一、 依非都市土地容許使用執行要點第 4 點規定：

「本規則附表一許可使用細目之適用範圍，由其目的事業主管機關(單位)認定。但許可使用細目中列有其他二字，應由目的事業主管機關會商該使用地主管機關及地政機關認定之。」。

二、依行政院秘書長 114 年 2 月 12 日召開「特殊機械、重機械停放場地及規範問題」會議結論，為提供動力機械合法停放場所，經交通部原則同意將部分動力機械停放場所認屬交通用地之「其他交通設施」，爰旨案依非都市土地容許使用執行要點規定，認定適用前開容許使用項目，後續由業者依規定申請容許使用或用地變更。

擬　辦：本案如經討論通過，依非都市土地容許使用執行要點第 4 點規定完成會商程序。

決　議：

案由二、動力機械停放場所適用之機械種類、使用條件（面積限制）等，提請討論。

說　明：

一、有關動力機械之定義，依道路交通安全規則第 83 條規定：「非屬汽車範圍之動力機械，係指下列各款之一之機械：一、不經曳引而能以原動機行駛之工程重機械。二、屬裝配起重機械專供起重用途且無載貨容量之起重機車或其他自力推動機械。三、其他特定用途設計製造，不經曳引而能以原動機行駛之機械。」。

二、 次依非都市土地使用管制規則第 27 條第 2 項規定，有關使用分區內各種使用地之變更編定原則，允許申請變更編定為交通用地包含一般農業區、鄉村區、工業區、山坡地保育區、風景區、河川區、特定專用區。

三、 有關交通用地之「其他交通設施」，依行政院秘書長114年2月12日研商會議目的精神，係協助業者取得合法停放場地，尚不得包含商業行為，另考量動力機械進出聯絡道路應有合理之最小道路寬度（8公尺以上），且不得位於各中央或目的事業主管機關公告禁止使用區位。

四、 有關動力機械停放場所適用之機械種類、使用條件（面積限制）等請交通部納入及請各與會單位（各地方政府之都市土地、非都市土地、受理申請交通用地編更編定之主管機關）提供意見討論。

擬　辦：本案如經討論通過，後續請交通部函請地方政府依討論決議予以受理申請及審查。

決　議：

案由三、有關都市土地或非都市土地之用地變更規範及申請程序規定，提請討論。

說　明：考量各項機具不斷推陳出新、變化速度快，又現行業者出租各類建築、交通機具等多為申請登記為租賃業別，又鑑於租賃業者長期停放各類機具尚有用地變更之申請需求、規模及管理方式等問題，

為使業者長期停放各類機具之使用能符合土地使用分區管制規定，如業者提出興辦事業計畫，請相關單位協助辦理用地變更規範及申請程序規定。

擬　辦：有關土地使用之變更，請相關單位協助業者提出興辦事業計畫時，辦理檢討用地變更使用。

決　議：

參、臨時動議。

肆、散會。

檔　　號:
保存年限:

交通部 函

地址：100299臺北市仁愛路1段50號
傳真：(02)2388-2051
聯絡人：林郁璇
電話：(02)2349-2167
電子信箱：tyra@motc.gov.tw

受文者：新北市政府

發文日期：中華民國114年1月3日
發文字號：交路字第1145000058號
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明段（1145000058-0-0.pdf、1145000058-0-1.pdf、1145000058-0-2.PDF）

主旨：有關立法委員吳琪銘國會辦公室113年12月26日「為釐清建築機械設備放置場地之需求與法令限制一案」協調會結論一案，請依說明三於114年1月15日前惠示卓見，俾利彙辦，請查照。

說明：

一、依據立法委員吳琪銘國會辦公室113年12月26日「為釐清建築機械設備放置場地之需求與法令限制一案」協調會紀錄辦理。(影附原函及附件)

二、旨揭協調會結論請本部於114年2月17日前就現有法令規定研議動力機械停放場所是否係屬「其他交通設施」範疇，並調查現有其他交通設施之種類，合先敘明。

三、本案請貴單位就動力機械停放場所是否係屬「非都市土地使用管制規則」第6條附表1「各種使用地容許使用項目及許可使用細目表」中「交通用地」之許可使用細目「其他交通設施」範疇一節惠示卓見，並請提供貴轄現有其他交通設施之種類依限惠復。

正本：直轄市及各縣市政府、部屬各機關(構)、本部秘書處

副本：電子公文交換章 2025/04/06 08:18:13

裝

訂

線

協　調　會　記　錄

案件名稱：為釐清建築機械設備放置場地之需求與法令限制一案

會議時間：113 年 12 月 26 日(星期四) 10 時 30 分。

出席單位：同簽到表。

主持人：吳琪銘　立法委員。

會議地點：立法院中興樓 101 會議室 (臺北市中正區濟南路一段 3-1 號)。

會議結論：

請交通部於 2025 年 2 月 17 日前就現有法令規定研議動力機械停放場所是否係屬「其他交通設施」範疇，並調查現有其他交通設施之種類。。

立法委員 吳琪銘

條文內容

法規名稱： 非都市土地使用管制規則

法規類別： 行政 ＞ 內政部 ＞ 地政目

第 6 條 1 非都市土地經劃定使用分區並編定使用地類別，應依其容許使用之項目及許可使用細目使用。但中央目的事業主管機關認定為重大建設計畫所需之臨時性設施，經徵得使用地之中央主管機關及有關機關同意後，得核准為臨時使用。中央目的事業主管機關於核准時，應函請直轄市或縣（市）政府將臨時使用用途及期限等資料，依相關規定程序登錄於土地參考資訊檔。中央目的事業主管機關及直轄市、縣（市）政府應負責監督確實依核定計畫使用及依限拆除恢復原狀。

2 前項容許使用及臨時性設施，其他法律或依本法公告實施之區域計畫有禁止或限制使用之規定者，依其規定。

3 海域用地以外之各種使用地容許使用項目、許可使用細目及其附帶條件如附表一；海域用地容許使用項目及區位許可使用細目如附表一之一。

4 非都市土地容許使用執行要點，由內政部定之。

5 目的事業主管機關為辦理容許使用案件，得視實際需要，訂定審查作業要點。

圖表附件：
附表一：各種使用地容許使用項目及許可使用細目表.PDF
附表一之一：海域用地容許使用項目及區位許可使用細目表.PDF

十四、遊憩設施	1.兒童遊憩場	交通部	觀光(交通旅遊）(建設)局(處)		本項目遊憩設施在風景特定區或風景經營管理範圍內應加會管理機構
	2.青少年遊憩場	交通部	觀光(交通旅遊）(建設)局(處)		
	3.小型公園或里鄰公園	內政部營建署	建設（工務）局(處）		
	4.室內桌球館或撞球場	教育部	教育局(處)		
	5.球場、溜冰場或游泳池	教育部	教育局(處)		
	6.其他室內及小型遊憩設施	交通部	觀光(交通旅遊）(建設)局(處)		
	7.其他室內及小型運動設施	教育部	教育局(處)		
十五、交通設施	1.氣象局及其設備	交通部			
	2.氣象觀測站、地震測報站、海象觀測站、水文觀測站	交通部			
	3.雷達站	交通部			
	4.電信線路中心及機房、衛星站、地平發射站	國家通訊傳播委員會			
	5.民用航空站、助航設施	交通部			
	6.道路之養護、監理安全等設施	交通部	交通(建設)（工務）局(處)		

	7.汽車修理業	交通部	交通(建設)(工務)局(處)		
	8.汽車運輸業場站、設施	交通部	交通(建設)(工務)局(處)		
	9.駕駛訓練班	交通部	交通(建設)(工務)局(處)		
	10.道路鐵路港灣及其設施	交通部	交通(建設)(工務)局(處)		
	11.停車場	交通部	交通(建設)(工務)局(處)		
	12.貨櫃集散站	交通部	交通(建設)(工務)局(處)		
	13.道路收費站、道路服務及管理設施	交通部	交通(建設)(工務)局(處)		
	14.汽車貨運業、汽車路線貨運業暨汽車貨櫃貨運業之停車場	交通部	交通(建設處)(工務)局(處)		
	15.飛行場	交通部			
	16.隔離設施				一、按計畫性質區分 二、協辦單位：交通單位
	17.其他交通設施	交通部	交通(建設)(工務)局(處)		
十六、水源保護及水土保持設施	1.保育水土所採之保育設施	經濟部	建設(工務)局(處)		協辦單位：水保單位

檔　　號:
保存年限:

新北市政府工務局 函

地址：220242新北市板橋區中山路1段161號5樓
承辦人：林加芳
電話：(02)29603456 分機5806
傳真：(02)29678534
電子信箱：ah0882@ntpc.gov.tw

受文者：新北市政府地政局

發文日期：中華民國114年1月14日
發文字號：新北工建字第1140046890號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：有關立法委員吳琪銘國會辦公室113年12月26日「為釐清建築機械設備放置場地之需求與法令限制一案」協調會結論一案，請查照。

說明：

一、依據新北市政府114年1月7日新北府地管字第1140027102號函辦理。

二、動力機械停放場所是否屬「非都市土地使用管制規則」第6條附表1「各種使用地容許使用項目及許可使用細目表」（詳附件）中「交通用地」之許可使用細目「其他交通設施」事宜，屬交通主管機關權責，後續倘涉建築事項，本局將協助審查。

正本：交通部
副本：新北市政府地政局 電子公文交換章 2025/01/14 16:34:01

本案依分層負責規定授權業務主管決行

檔　　號:
保存年限:

內政部國土管理署 函

地址： 540204南投縣南投市省府路38號
select
聯絡人：張鎮邦
聯絡電話：049-2352911#226
電子郵件：marco58@cpami.gov.tw
傳真：

受文者：新北市政府

發文日期：中華民國113年1月22日
發文字號：國署營字第1131005846號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：會議記錄（1131013812_1131005846_113D2002841-01.pdf）

主旨：檢送本署112年12月13日「協助建築機械業者重機械放置用地合法化及建立相關管理機制」研商會議紀錄1份，請查照。

說明：依據本署112年11月29日國署營字第1120540429號開會通知單續辦。

正本：立法委員高嘉瑜國會辦公室、台灣建設機械協會、臺北市建設機械商業同業公會、新北市建設機械商業同業公會、桃園市起重機商業同業公會、社團法人高雄市起重機具協會、中華民國建設機械道路安全協會、台灣區基礎工程專業營造業同業公會、天詮企業有限公司、王委員翠霙、陳委員玉雯、劉委員曜華、農業部、經濟部、勞動部、交通部、各直轄市政府、本署國土計畫組、本署都市計畫組、本署建築管理組

副本：本署營建管理組 電子公文交換章 2024/01/22 16:50:16

「協助建築機械業者重機械放置用地合法化及建立相關管理機制」研商會議紀錄

壹、時間：112 年 12 月 13 日(星期三)上午 9 時 30 分

貳、地點：本部國土管理署 601 會議室(臺北市松山區八德路 2 段 342 號)

參、主席：李組長守仁　　記錄：張鎮邦

肆、出(列)席單位及人員：（詳如後附簽到單）

伍、會議結論：

(一)建築機械業者產業行為與營建業較為密切，現行多違規使用農業用地放置機械設備，由於各類使用性質及所需空間有所差異，爰依行政院 112 年 12 月 13 日召開「協助建築機械業者重機械放置用地合法化及建立相關管理機制」會議紀錄，由本署協助業者釐清現況需求。

(二)有關業者陳情建築機械設備種類多元且涉各目的事業主管機關法令權責，為協助業者釐清建築機械產業現況及訴求，請業者推派單一窗口，並協助整合會員之訴求並就現況盤點各公會所屬會員重機械停放土地使用、機械種類、量體及規模、土地面積、交通條件(聯絡道路寬度及道路屬性)等資料，後續俟盤點及釐清現況問題後，再行研議推動。

(三)建築機械業者陳情用地訴求作為建築機械停車場使用之議題部分，建請交通部協助釐清交通用地或停車場用地可否停放建築機械使用。

陸、討論事項發言摘要

一、台灣建設機械協會(天詮企業有限公司代表發言)

因建築機械業者產業行為種類多元且涉多項行業(如:買賣、租賃、修理、施工、拆除、資源回收業等)，建請依非都市土地管制規則相關規定，納入工業發展有關設施或公共服務設施等合法使用範疇(如各種建設機械暨營建機具設備器材及相關零配件之上中下游產業鏈之營運設施放

置場設施用地比照特定工廠設施用地方式辦理)。

二、臺北市建設機械商業同業公會

(一)建議就建設機械暨營建機具業者現址,採專案輔導方式就地合法。

(二)以興辦事業計畫方式,輔導建設機械暨營建機具業者申請土地申請變更編定。

(三)「非都市土地變更編定執行要點」增訂各種建設機械暨營建機具業用地編定特定目的事業用地。

(四)本公會會員經營建築機械機具所需停放場地空間龐大,並協助政府執行各項災難救援,建請政府協助就業者經營建築機械業者可以編定特定目的事業用地。

三、新北市建設機械商業同業公會

(一)建議政府協助業者就現有營運場址可以申請為停車場用地供建築及機械設備放置或政府提供場地供業者租賃營運使用。

(二)目前公會會員已經申請為停車場交通用地,建請交通部說明停車場是否容許停放建設機械。

四、桃園市起重機商業同業公會

業者陳情事項依前述公會所述,爰尚無新增意見,請政府予以協助。

五、社團法人高雄市起重機具協會

高雄市為工業重鎮,對於建築機械設備需求龐大,建請政府為業者爭取停車用地之合法化。

六、中華民國建設機械道路安全協會

(一)建請國土署提供單一聯絡窗口,俾利未來業務聯繫及協調。

(二)針對與會公會所提建議涉及非都市土地相關法規修訂事宜,建請政府落實執行。

(三)本協會所屬會員多數經營輪型起重機業務,必須有大型的車庫或停車場停放使用,建請交通部公路總局研議協助業者比照運輸業者(如遊覽車公司)能向各監理所站申請設置停車處所。

七、台灣區基礎工程專業營造業同業公會

(一)本公會所屬會員從事專業營造業業務行為需求用地龐大(千坪以上),

建請政府考量業者營運需求朝現行營運現址協助合法化，並協助業者未來擴增營運需求所需之營業區、存放區及維修場等土地，協助提供合法用地。

（二）因應國土計畫法實施，現行同業已受地方政府處罰及驅趕，建議政府提供指導方針，由各公會就所屬會員先行造冊轉請給地方政府暫緩處分。

八、天詮企業有限公司

本公司係屬建設機械業者，並經營零配件建築機械買賣等業務行為，需要大面積的倉儲空間，建請政府單位釐清本公司桃園平鎮之合法農業設施(菇類栽培場)，建請是否可以協助變更為批發倉儲營運設施的場所。

九、金富國重機有限公司

114 年國土功能分區圖公告實施後國土計畫將正式上路，建請政府可否延長實施時間，讓業者有時間申請辦理土地變更編定，放經營業務用地可以合法化。

十、王委員翠霖

（一）都市計畫法台灣省施行細則或各直轄市自治條例內已訂定工業區內可設置營建業之施工機具及材料儲存設施，惟因行業種類多元、對土地規模需求、土地價金及交通條件存在許多差異，導致業界目前現況，為解決前開疑慮，建議國土計畫法內需納入考量。

（二）土地合法化同時須具公益性及提出環境友善措施，以減緩外部環境衝擊。

十一、陳委員玉雯

（一）請公會綜整會員目前現況，以釐清區位條件，進而就地合法或設置專區，另檢討區位(如:土地面積、交通性、建築面積)以研商國土計畫法內是否可納入項目。

（二）請政府單位未來在國土計畫法內留用可以供業界申請的項目。

（三）俟資料盤點分析後，後續解決方案建議訂定分為短中長期目標，並提出因應策略。包括輔導原地合法 輔導遷移及未來需求等面向。

十二、劉委員曜華

（一）於過渡期降低對臨地之影響，提出後續使用時與環境和諧共存之方

式，如將相關機具供農用，後續再行檢討如何合法，於經濟部工廠開放項目，但後續仍需依照法規逐漸輔導，最終依其主管機關合法。

（二）屬性屬交易買賣主管機關為經濟部，另請業界多方向有關單位協商（如:救災時調度便利性，爰循消防署協商；善用保險及貸款，爰循財政部協商）

（三）建請農業部將農地資訊盤點結果供內政部土地利用調查資訊介接，公會所提供之資料將會與上開資訊進行套匯比對，以釐清資料盤點之正確性。

十三、農業部

（一）針對建築機械業者使用農業用地放置機械設備，依據前次行政院於9月6日協調中央目的事業主管機關歸屬事宜時，已提及業者之產業類型，包括營建工區附近之儲放場，以及機械進口後之倉儲、機具配件展示、保養、組裝、測試等用地，由於各類使用性質及所需空間有所差異，已請釐清納入輔導業者之類型，清查農地違規作建築機械倉儲之量體及用地需求條件有案；故仍建議國土署應先歸納業者之產業類型，並清查及盤點業者所在土地區位，倘涉及非都市土地之用地變更編定或都市計畫土地之核准使用項目等相關法令檢討，亦應先行歸納分析，並配套建立相關管理機制與審查原則，各部會始能就相關影響層面予以評估續處。

（二）針對劉曜華委員建議農業部已有農業及農地資源盤查結果等資料，可以協助提供不同產業類型之土地資料一節，本部農業及農地資源盤查結果，針對法定農業用地範圍內，掌握農業使用之面積與分布，並以內政部國土利用現況調查成果圖作為基礎圖資，套疊分析而來；對於建築機械產業之類型如何區別及分類，仍建請國土署應先依據行政院指示及本署前開建議，進行產業類型之清查及盤點。

十四、經濟部

有關建築機械業者訴求，前經行政院邀集相關部會研商討論並下達相關指示事項，有關業者訴求倘涉及本部業務部份，本部當提供必要的協助。

十五、交通部公路局

（一）依「汽車運輸業審核細則」之附件「汽車運輸業停車場設置規定」第3點規定：「 汽車運輸業申請設置停車場及附屬交通設施者，應符合下列規定：

1. 營在都市計畫範圍內者，應符合都市計畫法及其施行細則。
2. 依停車場法第11條規定申請設置臨時路外停車場時，其申請程序及檢具之資料，另依該法有關規定辦理。
3. 非都市土地範圍內者，應符合非都市土地使用管制規則等有關規定。

（二）同規定第7點規定：「汽車運輸業停車場內車輛通行車道之面積，不得少於停車場總面積百分之十」；其各類車輛停車位尺寸，應符合下列規定，其中大型客車：長12公尺以上，寬3公尺以上。

（三）綜上，本局建議：請各相關機械公、協會、業者，依會議中農業部代表、國土計畫組、劉委員、主席等之建議，盤點土地區位、停車面積、需求等資料。

十六、台北市政府

經各陳情業者說明，本次討論標的似乎是位屬非都市土地，但臺北市均屬都市計畫土地，受都市計畫及本市土地使用分區管制自治條例規範。陳情業者說明建築機械業包含倉儲及施工機具堆置等，誠如農業部出席代表所述，建議應先分門別類，俟有明確營業態樣，本府再配合檢視其與本市土地管制規定相對應之使用類組及項目。

十七、新北市政府

後續俟會議紀錄配合辦理。

十八、台南市政府

後續俟會議記錄配合辦理。

十九、高雄市政府

後續俟會議紀錄配合辦理。

二十、本署國土計畫組

依據行政院龔政務委員明鑫112年9月6日召開「研商建築機械業者之目的事業主管機關歸屬相關事宜」會議紀錄結論三略以，依業者陳請書資料所示，使用類型包括營建工區附近之儲放場，機械進口後之倉儲、

機具配件展示、保養、組裝或測試等用地。由於各類使用性質及所需空間有所差異，故建請目的事業主管機關釐清納入輔導業者之類型，清查農地違規作建築機械倉儲之量體及用地需求。爰建請依上開結論，協助業者盤點產業現況（包含家數、分布情形、設置規模）及其區位，並予以歸納分類，以利目的事業主管機關訂定輔導方案；必要時，再研修現行非都市土地使用管制相關規定，並評估納入國土計畫土地使用管制規則（草案）研訂適當規定。

二十一、本署都市計畫組

有關都市計畫法臺灣省施行細則及各直轄市、縣（市）政府都市計畫法施行細則有相關規定，後續俟相關討論做相關檢討。

二十二、本署建築管理組

有關變更使用由各直轄市、縣（市）政府進行探討是否可行性。

柒、 散會：(12時)

新北市政府　公文改分表

公文文號：1142311114

主　　旨：檢送「新北市政府辦理動力機械停放管理作業情形調查事項」如附件，請於114年11月19日前查填惠復，敬請查照。

改分次數	收文機關	建議改分機關	改分具體意見及理由	承辦機關核章
第1次改分	地政局	交通局/工務局	1.經查本案為行政院秘書長114年2月12日「特殊機械、重機械停放場地及規範問題」會議結論賡續推動後續事項，續經國土署114年5月15日就停放場所涉及相關議題召會研商，當日本府係函請目的事業主管機關(交通局、工務局)及土管機關(城鄉局、地政局)共同與會，會議確認動力機械停放場所，於都市計畫朝專用區方式設置辦理，於非都市土地則屬交通用地之其他交通設施容許使用項目，後續請交通部通函告知直轄市政府，以利地方政府目的事業主管機關受理民眾申請使用。 2.本案經電洽審計處表示：本案「辦理動力機械停放管理作業情形調查」事項係目的事業主管機關權責，應由動力機械之目的事業主管機關收文，本局與城鄉局僅為土管機關。 3.因工務局及交通局皆自認非屬目的事業主管機關，續經今日(11/14)中午與兩局主秘溝通，交通局表示僅受理輪式動力機械，本案似為討論履帶式機具為主，非其權管；另12時10分與工務局主秘溝通，表示該局僅管轄營建工區內之動力機械，其餘(區外、路上行駛)非其管轄範疇，因本案協商未果且本府目的事業主管機關未明，陳請鈞長裁示主政機關（交通局或工務局）。	科員朱佩[illegible] 1345 專員黃文志 1415 綜合規劃科科長黎志偉 1418 專門委員魏仑銘 1520 新北市政府地政局主任秘書王耀聰 1525 新北市政府地政局副局長楊悅君 1540 新北市政府地政局局長汪禮國

朱佳顯創　　地政局

1142311114

(114/11/13)

新北市政府 收文章 114.11.17 11:20

第2次改分	(請在此輸入)	(請在此輸入)	(請在此輸入)	
	核稿		副秘書長	秘書長
	查本案之管理標的-動力機械均需向公路監理機關申請登記領用牌證,又審計處來文之調查事項違規停放等尚屬交通局業務承上　本案建請由交通局主政,工務局,地政局,城鄉局等機關協辦陳 核示 參議陳慧聰		同意秀惠等敘明擬 新北市政府副秘書長張基強 1030	新北市政府秘書長邱敬斌 依收副秘及陳參議建議交通局主政

一、第1次改分：

(一)1日內改分：經機關首長或持首長授權章者核章後，併同紙本公文退回本府府收文改分。

(二)逾1日始辦理改分：原承辦機關應與擬改分之機關協商並獲同意後，由原承辦機關於公文改分表內敘明協商結果，並經擬改分機關股長以上層級認可，及經機關首長或持首長授權章者核章後，送請本府府收文改分；如經協商不成，應另敘明協商情形並由一級機關首長(區公所為區長)親自核章後，陳請府一層裁示。

二、第2次改分：第1次改分後，受改分之機關如有異議，應經一級機關首長(區公所為區長)親自核章後，陳請府一層裁定，不得自行移還。如經裁定由他機關主政，應即將公文改分表併同紙本公文退回本府府收文改分。

三、如屬本府府收文明顯誤分者，應即退回本府府收文改分。

「非都市土地容許使用項目之許可使用細目目的事業主管機關（單位）表」

十五、交通設施	1.氣象局及其設備	交通部			
	2.氣象觀測站、地震測報站、海象觀測站、水文觀測站	交通部			
	3.雷達站	交通部			
	4.電信線路中心及機房、衛星站、地平發射站	國家通訊傳播委員會			
	5.民用航空站、助航設施	交通部			
	6.道路之養護、監理安全等設施	交通部	交通（建設）（工務）局(處)		
	11.停車場	交通部	交通（建設）（工務）局(處)		
	12.貨櫃集散站	交通部	交通（建設）（工務）局(處)		
	13.道路收費站、道路服務及管理設施	交通部	交通（建設）（工務）局(處)		
	14.汽車貨運業、汽車路線貨運業暨汽車貨櫃貨運業之停車場	交通部	交通（建設處）(工務)局(處)		
	15.飛行場	交通部			
	16.隔離設施				一、按計畫性質區分 二、協辦單位：交通單位
	17.其他交通設施	交通部	交通（建設）（工務）局(處)		